

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 43/2537

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

โจทก์

นายโป๊ะเฮง แซ่ฮ่วย

จำเลย

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6527/2534 ศาลชั้นต้น ยังไม่วินิจฉัยในฟ้อง คดีย่อมยังไม่ระงับไปโดยชัดเจน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคแรกโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5), 39(2) และให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 5,225 บาท แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องโจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6527/2534 โจทก์นำคดีมาฟ้องอีก จึงเป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 12)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 13)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ